

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1550/2535

การสื่อสารแห่งประเทศไทย
นางสาว จันทนา แซ่จิว

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 165 (7)

โจทก์จัดให้มีบริการพูดวิทยุโทรศัพท์ติดต่อไปต่างประเทศและเรียกเก็บเงินค่าบริการ โจทก์จึงเป็นผู้ดำเนินการรับทำางานตาม ป.พ.พ. มาตรา 165(7) สิทธิเรียกร้องค่าบริการ จึงมีอายุความ 2 ปี.

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระเงินค่าบริการพูดโทรศัพท์ระหว่างประเทศจำนวน 13,778 บาทแก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า ฟ้องโจทก์ขาดอายุความเพราะการใช้บริการที่โจทก์เรียกร้องจากวันที่ 11 กรกฎาคม 2526 ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2526 เป็นเวลาเกินกว่า 2 ปี

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาในชั้นฎีกาว่าสิทธิเรียกร้องสำหรับค่าพดวิทยุโทรศัพท์ติดต่อไปต่างประเทศของโจทก์จะมีอายุความ 2 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 165(7) หรือมีอายุความ 10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 164 เห็นว่าการที่โจทก์จัดให้มีบริการพดวิทยุโทรศัพท์ติดต่อไปต่างประเทศและเรียกเก็บเงินค่าบริการในการพดวิทยุโทรศัพท์นั้นถือได้ว่าโจทก์เป็นผู้ดำเนินการรับทำการงานต่าง ๆ และเรียกเอาสินจ้างอันจะพึงได้รับในการนั้นตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 165(7) ดังนั้น สิทธิเรียกร้องสำหรับค่าบริการในการพดวิทยุโทรศัพท์ที่ไปต่างประเทศของโจทก์จึงมีอายุความ 2 ปี โจทก์ฟ้องให้จำเลยชำระหนี้ตามภาพถ่ายใบแจ้งหนี้ท้ายฟ้องรวม 11 ฉบับ แต่ละฉบับเรียกเก็บเป็นรายปักษ์ ระบุวันครบกำหนดชำระเงินไว้โดยชัดแจ้ง ฉบับแรกครบกำหนดชำระวันที่ 13 สิงหาคม 2526 ฉบับสุดท้ายครบกำหนดชำระวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2527 โจทก์ฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2531 เพราะฉะนั้นสิทธิเรียกร้องค่าพดวิทยุโทรศัพท์ตามฟ้องจึงเกิดก่อนวันที่ 20 เมษายน 2529 จึงขาดอายุความ..."

พิพากษายืน.

(ไพศาล รวงฆางกูร-วิทวัส อยู่วัฒนา-ประสิทธิ์ แสนศิริ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ